

**REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN/OMRÅDEPLAN FOR
KVELDE SENTRUM OG TILLIGGENDE AREALER.**

Dato: 8.6.2009.
Revisjon: 18.6.2009, 12.10.2010, 18.11.2011, 22.5.2012.
Kommunestyrets vedtak: 07.12.2011/20.06.2012



§ 1. Formål.

- 1.1. Reguleringsbestemmelsene gjelder for områdene innenfor reguleringsplanens avgrensning, som vist på reguleringskart sist revidert 18.11.2011.
- 1.2. Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for utvikling av næringsvirksomhet, ny boligbebyggelse samt sikre landskaps-/ miljø-/ natur- og kulturverdier innenfor planområdet.

§ 2. Reguleringsformål.

Arealet innenfor reguleringsområdet er regulert til:

- I Bebyggelse og anlegg.
- II Landbruks-, natur- og friluftsmål.
- III Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.
- IV Grønnstruktur.
- V Hensynssoner.
- VI Bruk og vern av sjø og vassdrag.

§ 3. Byggeområder:

3.1. Byggeområder, fellesbestemmelser.

3.1.1. Plankrav - For reguleringsområdene B 1, B 2, B 3, BK 4, BFK 1, BFK 2, BFK 3, FK1, FK 2, O 2 og A 3 kreves det utarbeidet detaljert reguleringsplan før søknad om rammetillatelse og/eller søknad om igangsettingstillatelse kan behandles. Ved planlegging og gjennomføring av byggetiltak i området skal det legges vekt på god stedstilpasning og arkitektonisk utforming samt en material- og fargebruk som tar utgangspunkt i lokal byggeskikk.

3.1.2. Prinsippene for universell utforming, slik de framgår av kravene i TEK (kap. 12) skal legges til grunn for planlegging av alle felles inne- og uteoppholdsarealer, interne trafikkarealer og boligenes 1. etasje. Bebyggelsen skal kunne brukes av alle, uten spesialtilpasninger for enkeltgrupper. Det skal ved byggemelding redegjøres for hvordan disse hensyn er ivaretatt.

3.1.3. Før det gis igangsettingstillatelse for tiltak innenfor boligområdene skal følgende være dokumentert:

- at tomtegrenser er korrekte, om nødvendig må ny oppmåling foretas.
- at byggegrunnen er stabil og at dette kan sannsynliggjøres ved geoteknisk rapport.
- at det er en opparbeidelsesplan/situasjonsplan i mål 1 : 500 som viser:
 - * Gater, avkjøringer og adkomst for gående og syklende.
 - * Parkeringsplasser for biler og sykler, med rabatter og vegetasjon.
 - * Eksisterende og ny bebyggelse.
 - * Snitt av eksisterende og ny bebyggelse med eksisterende og nytt terreng, forstøtningsmurer og vegetasjon
 - * Miljøstasjon, skilt, belysning
 - * Teknisk plan som viser vann- og avløpsledninger, brannvannskummer, kjøreveier, gang-/sykkelveier, fortau, busslommer, rabatter.
 - * Tiltaksplan mot radongass og som inneholder eventuelle forebyggende tiltak mot radongassinntrengning, for eksempel ved sperre i golvkonstruksjon og veggkonstruksjon under terreng. Under kjellergulv skal det være innretninger som effektivt kan lufte ut radongass – jfr. krav i TEK (§ 13-5).

3.1.4. De til enhver tid gjeldende forskrifter og retningslinjer for støy skal følges, herunder Miljøverndepartementets rundskriv T-1442 samt NS 8175.

3.1.5. I forbindelse med søknad om tillatelse til tiltak i.h.h.t. den nye plan- og bygningslovens § 20-1, § 20-2 eller § 20-3 skal det utarbeides et miljøprogram der ressurs-/ miljø- og energihensyn er utredet. Miljøprogrammet skal dokumentere at tiltaket kan bygges, drives, rives uten alvorlige konsekvenser for miljøet og det skal redegjøres for alternative energiløsninger.

3.1.6. Før det kan gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for boligenheter innen boligområdene kreves at følgende anlegg skal være ferdigstilt:

- * Avkjørsler.
- * Interne kjøreveier.
- * Lekeplass og uteoppholdsarealer med nødvendig utstyr.
- * Parkeringsplass for biler, der kravene til parkering er:
 - 1,0 plass for 1- og 2-roms boligenhet, på uteareal, i carport eller i garasje, samt
 - 1,0 plass for besøkende enten på egen tomt eller på fellesareal.
 - 1,5 plass for 3- og 4-roms boligenhet, på uteareal, i carport eller i garasje, samt
 - 1,0 plass pr. boligenhet for besøkende enten på egen tomt eller på fellesareal.
- * Plassering av sykler, der kravene er:
 - 1,0 plass pr. boenhet, 1 plass pr. 100 m² næringsareal.
- * Miljøstasjon med søppelbeholdere for trygg og effektiv avfallshåndtering.
- * Buffersone med bredde minst 3,0 m for de byggeområder som har grense mot landbruksareal. Denne buffersonen skal beplantes med ny, tett stedegen vegetasjon eller utstyres med gjerde med høyde minst 1,5 m.

3.1.7. For de spesifikke boligområdene gjelder:

B 1:

I byggeområde B 1 tillates oppført to-/ tre-/ firefamiliehus eller rekkehus i maksimalt to fulle etasjer, med mønehøyde maksimalt 9,0 m over planert terreng og med mulighet for beboelse på innredet loft, og med tilhørende anlegg som garasjer og separate boder. Garasjer og boder skal tilpasses bolighusets form, takvinkel og materialbruk, de skal kun ha en etasje og maksimal mønehøyde på 5,5 m og kan oppføres utenfor byggegrense med avstand minst 2,0 m til nabogrense mot vei og 1,0 m til nabogrense mot privat eiendom dersom utkjøring fra garasje skjer parallelt med vei. Skjer utkjøring direkte mot vei skal avstanden til nabogrense mot vei være minst 5,0 m.

Det tillates maksimal % BYA på 50 %.

Det kreves et minste uteoppholdsareal MUA pr. boligenhet på 50 m².
Bebyggelsen skal ha saltak med vinkel mellom 18 og 38 grader.
Det tillates påbygg i form av ark/oppløft, der påbyggets bredde kan være maksimalt 1/3-del av takets lengde.

B 2:

I byggeområde B 2 tillates oppført tofamilie-/trefamilie-/firefamiliehus i maksimalt to etasjer, med mønehøyde maksimalt 10,0 m over planert terreng og med mulighet for beboelse på innredet loft, og med tilhørende anlegg som garasjer og separate boder. Garasjer og boder skal tilpasses bolighusets form, takvinkel og materialbruk, de skal kun ha en etasje og maksimal mønehøyde på 5,5 m og kan oppføres utenfor byggegrense med avstand minst 2,0 m til nabogrense mot kommunal vei dersom utkjøring fra garasje skjer parallelt med vei. Skjer utkjøring direkte mot kommunal vei skal avstanden til nabogrense mot vei være minst 5,0 m.

Byggegrense mot gang-/sykkelvei langs FV 304 er 15 m fra midtlinje av gang-/sykkelvei.

Det tillates maksimal % BYA på 50 %.

Det kreves et minste uteoppholdsareal MUA pr. boligenhet på 20 m².

Bebyggelsen skal ha saltak med vinkel mellom 18 og 38 grader.

Det tillates påbygg i form av ark/oppløft, der påbyggets bredde kan være maksimalt 1/3-del av takets lengde.

B 3:

I byggeområde B 3 tillates oppført konsentrert småhusbebyggelse i to etasjer, med mønehøyde maksimalt 7,8 m over planert terreng, og med tilhørende anlegg som garasjer og separate boder. Garasjer og boder skal tilpasses bolighusets form, takvinkel og materialbruk, de skal kun ha en etasje og maksimal mønehøyde 5,5 m.

Det tillates maksimal % BYA på 50 %.

Det kreves et minste uteoppholdsareal MUA pr. boligenhet på 20 m².

Bebyggelsen skal ha saltak med vinkel mellom 18 og 38 grader.

Det tillates påbygg i form av ark/oppløft, der påbyggets bredde kan være maksimalt 1/3-del av takets lengde.

BE, eksisterende boligfelt:

I de eksisterende boligfeltene tillates bebyggelse i maksimalt to etasjer, med mønehøyde maksimalt 9,0 m over planert terreng, eventuelt med underetasje der terrengforholdene ligger til rette for det, og med tilhørende anlegg som garasjer og separate boder. Garasjer og boder skal tilpasses hovedhusets form, takvinkel og materialbruk, de skal kun ha en etasje og maksimal mønehøyde på 5,5 m og kan oppføres utenfor byggegrense med avstand minst 2,0 m til nabogrense mot kommunal vei dersom utkjøring fra garasje skjer parallelt med vei. Skjer utkjøring direkte mot kommunal vei skal avstanden til nabogrense mot vei være minst 5,0 m.

Det tillates maksimal % BYA på 35 %.

Det kreves et minste uteoppholdsareal MUA pr. boligenhet på 150 m².

Bebyggelsen skal ha saltak med vinkel mellom 18 og 38 grader.

Det tillates påbygg i form av ark/oppløft, der påbyggets bredde kan være maksimalt 1/3-del av takets lengde.

På tomter med størrelse som kan tillate fradeling kan fortetting med nye boligenheter foretas, det forutsettes at tomtestørrelsen blir på minst 500 m² pr. boenhet.

BK 1, BK 2, BK 3 og BK 4, Byggeområde for konsentrert småhusbebyggelse:

I disse byggeområdene tillates oppført konsentrert småhusbebyggelse i to etasjer, med mønehøyde maksimalt 7,8 m over planert terreng, og med tilhørende anlegg for garasjer og separate boder. Garasjer og boder skal tilpasses bolighusets form, takvinkel og materialbruk, de skal kun ha en etasje og maksimal mønehøyde på 5,5 m.

Det tillates maksimal % BYA på 50 %.

Det kreves et minste uteoppholdsareal MUA pr. boligenhet på 20 m².
Bebyggelsen skal ha saltak med vinkel mellom 18 og 38 grader.
Det tillates påbygg i form av ark/oppløft, der påbyggets bredde kan være maksimalt 1/3-del av takets lengde.

3.2. Byggeområde for kombinert bolig-/forretnings-/kontorformål

BFK 1, BFK 2, BFK 3 og BFK 4:

I byggeområde BFK 1, BFK 2, BFK 3 og BFK 4 tillates oppført bebyggelse i maksimalt to fulle etasjer, med mønehøyde maksimalt 10,0 m over planert terreng og med mulighet for innredning/beboelse på loft, og med tilhørende anlegg som garasjer og separate boder. Garasjer og boder skal tilpasses hovedhusets form, takvinkel og materialbruk, de skal kun ha en etasje og maksimal mønehøyde på 5,5 m og kan oppføres utenfor byggegrense med avstand minst 2,0 m til nabogrense mot vei dersom utkjøring fra garasje skjer parallelt med vei. Skjer utkjøring direkte mot vei skal avstanden til nabogrense mot vei være minst 5,0 m.

Forretningslokalene skal fortrinnsvis befinne seg på 1. etasje, og boliger tillates ikke innredet på 1. etasjeplan.

Det tillates maksimal % BYA på 50 %.

Det kreves et minste uteoppholdsareal MUA pr. boligenhet på 20 m², hvorav minst 12 m² må befinne seg på balkong/veranda.

Bebyggelsen skal ha saltak med vinkel mellom 18 og 38 grader.

Det tillates påbygg i form av ark/oppløft, der påbyggets bredde kan være maksimalt 1/3-del av takets lengde.

Krav til parkering for boligdelen gjelder som under pkt. 3.1.6, mens den for forretnings-/kontordelen er 2,0 plasser pr. 100 m² bruksareal.

Det tillates ikke lagring på den ubebygde del av tomte.

3.3. Byggeområde for forretnings-/kontorformål

FK 1 og FK 2:

I byggeområdene FK 1 og FK 2 tillates oppført bebyggelse i maksimalt to fulle etasjer, med mønehøyde maksimalt 10,0 m over planert terreng, og med mulighet for innredning på loft.

Forretningslokalene skal fortrinnsvis befinne seg på 1. etasje.

Det tillates maksimal BYA på 50 %.

Bebyggelsen skal ha saltak med vinkel mellom 18 og 38 grader.

Det tillates påbygg i form av ark/oppløft, der påbyggets bredde kan være maksimalt 1/3-del av takets lengde.

Krav til parkering er 2,0 plasser pr. 100 m² bruksareal.

Det tillates ikke lagring på den ubebygde del av tomte.

På området FK 2 kan det etter særskilt søknad kunne tillates håndverksvirksomhet, verksted.

3.4. Byggeområde for offentlig formål

O 1, O 2, O 3 og O 4:

O 1, skole/idretts- og svømmehall:

I byggeområde O 1 kan det oppføres bebyggelse for skole, idretts- og svømmehall med tilhørende anlegg i maksimalt 3 fulle etasjer og med maksimal mønehøyde på 11 m..

Ved søknad om endring/ombygging av eksisterende skolebygg kreves det vedlagt situasjonsplan som viser avkjørsler, parkeringsområde for biler og sykler og utomhusanlegg/skolegård med utstyr.

O 2, barnehage:

I byggeområde O 2 kan det oppføres bebyggelse for ny barnehage og skolefritidsordningen i maksimalt to fulle etasjer og maksimal mønehøyde på 9,0 m og med

mulighet for innredning på loft og med tilhørende anlegg som boder, lekeskur og nødvendige utstyr som husker, sandkasser, rutsjebaner og klatrestativer.

Bebyggelsen kan ha kjelleretasje.

Bebyggelsen skal ha saltak med vinkel mellom 18 og 38 grader.

Det tillates påbygg i form av ark/oppløft, der påbyggets bredde kan være maksimalt 1/3-del av takets lengde.

O 3, sykehjem:

I byggeområde O 3 kan det oppføres bebyggelse for sykehjem der maksimal gesimshøyde ikke må overskride 3,5 m og maksimal mønehøyde ikke må overskride 8,0 m.

Det tillates maksimal % BYA på 40 %.

Hovedadkomst til anlegget skal skje fra nord (via Futestien) og det skal etableres 25 parkeringsplasser for biler hvorav 5 kan være i eget garasjebygg som tilpasses sykehjemmet m.h.t. form, materialbruk og takvinkel. Garasjebygg og eventuelle boder kan plasseres nærmere nabogrense enn den viste byggegrense på 4,0 m – dog ikke nærmere enn 1,0 m.

Bebyggelsen skal ha saltak med vinkel mellom 18 og 38 grader.

O 4, kirke:

I byggeområde O 4 ligger Kvelde kirke med tilhørende gravlund. Gravlunden tillates utvidet i en senere fase når korrigert reguleringsplan er vedtatt, i samsvar med de formålsgrenser som da blir vist på revidert reguleringsplankart.

Kirkebygningen tillates i utgangspunktet ikke ombygd eller endret, verken interiørmessig eller eksteriørmessig. Dersom det må foretas byggearbeider i form av utbedring eller installasjon av nytt elektrisk anlegg, ventilasjonsanlegg, brannslukningsanlegg eller lignende – skal antikvarisk myndighet konsulteres og godkjenne byggeprosjektet.

Før anleggsarbeidet med utvidelse av gravlund tar til skal det foreligge godkjent situasjonsplan/utomhusplan som viser den detaljerte opparbeidelse i mål 1 : 200 og som viser gravfelt, inngjerding, forstøtningsmur, vegetasjon, stier, tekniske innretninger som vannposter og belysning.

Det vises også til § 8.

3.5. Byggeområde for industri

I 1

I byggeområde I 1 ligger Kvelde mølle med tilhørende lagerbebyggelse og tekniske installasjoner.

Maksimalt tillatt % BYA er på 50 %.

Det tillates ikke lagring på den ubebygde del av tomte og som kan oppfattes skjemmende eller være til sjenanse for noen.

3.6. Byggeområde for allmennyttig formål

A 1, A 2 og A 3.

A 1, ungdoms-/forsamlingslokale:

I byggeområde A 1 ligger Gylnarheim forsamlingslokale, som forutsettes å bevare sin nåværende størrelse og utforming. Bebyggelsen tillates ombygd/endret for å tilfredsstille brannkrav, tekniske krav m.h.t. elektriske anlegg, vann- og avløp eller andre sikringstiltak.

A 2, bedehus/barnehage:

I byggeområde A 2 ligger Kvelde bedehus som også fungerer som privat barnehage. Bebyggelsen forutsettes å bevare sin nåværende størrelse og form, men det tillates ombygging/endring for å tilfredsstille brannkrav, tekniske krav m.h.t. elektriske anlegg, vann- og avløp eller andre sikringstiltak.

Området tillates senere utvidet med større uteoppholdsareal og parkeringsplass, FP, for ansatte og besøkende, slik det vil bli vist på revidert reguleringsplankart.

A 3, bygdetun:

Innenfor bevaringsområdet BV 1 ligger Hedrum bygdetun med sitt gårdsanlegg hvorav en del er innredet til forsamlingslokaler. Disse forutsettes å kunne drives som i dag, samt utvides med et nytt prosjekt beliggende nord for bevaringsområdet, jfr. § 8, punkt BV 1.

3.6. Byggeområde for vann- og avløpsanlegg

VA 1:

I byggeområde VA 1, g.b.nr. 2092/79, ligger Larvik kommunes vann-/avløps- og renseanlegg for Kvelde.

Anlegget tillates utvidet funksjonelt og bygningsmessig, eventuelt også på det areal hvor det i dag går en gårdsvei over tomte – denne veien tillates flyttet til ny trase øst for vann- og avløpsanlegget på grunn tilhørende g.b.nr. 2091/1, Sundby.

§ 4. Landbruksområde

L.

I landbruksområdene, merket L på reguleringsplankartet, befinner eksisterende landbruksbebyggelse og dyrka jord, skogsareal og utmark seg. Disse områdene forutsettes å bli beholdt med den drift og de funksjoner som er der i dag, og tillates ikke omdisponert.

Det tillates oppført ny, nødvendig bebyggelse med direkte tilknytning til primærnæringen landbruk og skogbruk, slik som driftsbygning, gartneribygg og lagerbygg. Maksimal tillatt mønehøyde er 14 m.

For deler av landbruksområdet er det avsatt soner med fare for ras og/eller flom, det vises til bestemmelsen under § 7.

§ 5. Offentlig trafikkområde

OT 1 og OT 2:

Det offentlige trafikkområde OT 1 omfatter den del av trafikkanleggene som er statlige eller fylkeskommunale, dvs. FV 304. Dette veianlegget skal utføres i samsvar med Statens vegvesens veinormal (Håndbok 017) m.h.t. dimensjonering og utforming av veier, kryss, avkjørsler, busslommer, gang-/sykkelveier, siktlinjer, byggegrenser m.v.

Det offentlige trafikkområde OT 2 omfatter den del av trafikkanleggene som er kommunale, dvs. Kveldeveien, Vestbyåsen, Selvbyggerveien, Futejordet, Fatestien og noen navnløse veier. Disse veianleggene skal utføres i samsvar med kommunens norm for kommunale veier, kryss og avkjørsler, gang-/sykkelveier, siktlinjer, byggegrenser, kurvatur m.v.

§ 6. Friområde

F 1 og F 2:

Innenfor friområdet F 1 kan det etableres idrettsbane med tilhørende nødvendige, tekniske installasjoner for anleggets drift, samt oppføres konstruksjoner for sikring av anlegget.

Før anlegg opparbeides eller konstruksjoner/bygninger oppføres må det godkjennes en situasjonsplan eller opparbeidelsesplan.

Friområdet F 2 er knyttet til Kvelde sykehjem, Futejordet bofellesskap og et eventuelt framtidig eldreboliganlegg, og kan opparbeides med plen, beplantning, vannspeil, tursti/rullatorløype som koples til veiene Futejordet og Fatestien, benker og belysningsanlegg.

Anlegget skal gis en utforming basert på prinsippene for universell utforming.

§ 7. Fareområde

FA 1, FA 2 og FA 3:

Innenfor del av LNF-område langs Lågen, FA 1, og langs Gylna samt del av boligområde langs Gylna, FA 2, er det konstatert grunn med kvikkleire og/eller fare for flom, skred og ras, og det er innenfor disse fareområder ikke tillatt å ta ut masser, utføre anleggsarbeid eller føre opp ny bebyggelse.

Eksisterende vegetasjon skal beholdes som et erosjonsforebyggende tiltak samt for å bevare kulturlandskap og biotoper. Eventuell skjøtsel i form av skogsavvirkning og bakkeplanering kan bare skje etter forhåndsgodkjent plan fra landbrukskontoret og som inneholder tiltak for å reetablere vegetasjon eller som kan ha risikoreduserende virkning.

Før eventuelle tiltak utføres må det foreligge geoteknisk grunnrapport som gir tilfredsstillende dokumentasjon på hvorvidt tiltaket kan aksepteres. Det kan stilles spesielle vilkår ved godkjenning av søknad.

§ 8. Spesialområde BV 1, BV 2, BV 3, BV 4, BV 5 og FVB

BV 1, spesialområde bevaring gårdsbebyggelse på g.b.nr. 2090/135 – Sundby vestre.

Bebyggelsen på Sundby vestre består av et våningshus, et bryggerhus og en driftsbygning som i dag fungerer som Hedrum bygdetun, med museale funksjoner, forsamlingslokale, galleri, verksted, kontorer, kjøkken og lager og dette anlegget skal bevares ut fra hensynet til historisk og antikvarisk verdi samt som kulturminne/miljø. Det er ikke tillatt å foreta eksteriørmessige endringer av bebyggelsen, men innvendige funksjonsendringer/moderniseringer kan tillates etter samråd med og godkjenning fra bygningsmyndighetene.

Det areal som gjennom denne reguleringsplan tillates tilføyd bygdetunet fra omliggende landbruksareal gis ikke bevaringsformål, og kan tillates bebygd med nytt museumsbygg som i form, størrelse, materialbruk og fargebruk skal tilpasses det gamle bygningsanlegget - samt ny, tilhørende parkeringsplass.

BV 2, spesialområde bevaring av bensinstasjon.

Arealet er bebygd med en bensinstasjon i funkis-stil. Denne skal bevares på stedet.

(Midlertidig uttatt: BV 3, spesialområde bevaring av gammel potetkjeller på g.b.nr. 2090/7.

Kjelleren er en jordkjeller, delvis nedsenket i en jordvoll og bebyggelsen og jordvollen skal bevares på stedet.

Det tillates utført nødvendige vedlikeholds- og reparasjonsarbeider.)

(Midlertidig uttatt: BV 4, spesialområde bevaring av arkeologisk kulturminne.

Området er registrert som gravfelt bestående av 5 rundhauger, beliggende i hovedsak på g.b.nr. 2090/3 samt med en del på g.b.nr. 2090/1.

Det tillates ikke utført grave- eller anleggsarbeider innenfor området, men nåværende jordbruksdrift med pløying, harving og såing kan fortsette.)

BV 5, spesialområde bevaring av Kvelde kirke.

Kirkebygget skal bevares på stedet og tillates ikke påbygd eller endret eksteriørmessig eller i interiøret.

Etter samråd med antikvarisk myndighet og etter godkjenning fra bygningsmyndighetene kan det tillates utført nødvendig vedlikeholds- og reparasjonsarbeid.

FVB, spesialområde for fjernvarmeanlegg.

Dette området er avsatt/sikret som tomt for fjernvarmeanlegg i en fase 2.

§ 9. Fellesområde/Parkeringsområde

P 1, P 2, P 3, P 4 og P 5:

Områdene er avsatt til felles, offentlig parkeringsplass og skal opparbeides i samsvar med kommunal norm for slike anlegg.

Innenfor P 1 tillates oppført teknisk bod for fellesantenneanlegg for Kvelde.

Larvik kommune, Planseksjonen, 02.07.12


Hege Eick
leder